

---

# MOTOR AS'PHALTE

**Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros**  
Siège social : 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles  
*Société en cours de constitution*

---

## S T A T U T S

*Annexe 5 au Pacte d'associés — visée aux Articles 1, 3.2 et 10.2.5 du Pacte*

## SOMMAIRE

---

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LES SOUSSIGNÉS</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>TITRE I — FORME — OBJET — DÉNOMINATION — SIÈGE — DURÉE</b> | <b>4</b>  |
| Article 1 — Forme                                             | 4         |
| Article 2 — Objet                                             | 4         |
| Article 3 — Dénomination sociale                              | 5         |
| Article 4 — Siège social                                      | 6         |
| Article 5 — Durée                                             | 6         |
| <b>TITRE II — APPORTS — CAPITAL SOCIAL — ACTIONS</b>          | <b>6</b>  |
| Article 6 — Apports                                           | 6         |
| Article 7 — Capital social                                    | 8         |
| Article 8 — Avantages particuliers                            | 8         |
| Article 9 — Modifications du capital                          | 8         |
| Article 10 — Libération des actions                           | 8         |
| Article 11 — Forme des actions                                | 9         |
| Article 12 — Indivisibilité — Nue-propriété et usufruit       | 9         |
| Article 13 — Droits et obligations attachés aux actions       | 9         |
| <b>TITRE III — TRANSMISSION DES ACTIONS</b>                   | <b>10</b> |
| Article 14 — Principes et définitions                         | 10        |
| Article 15 — Inaliénabilité temporaire                        | 10        |
| Article 16 — Droit de préemption                              | 11        |
| Article 17 — Agrément                                         | 12        |
| Article 18 — Modification du contrôle d'une société associée  | 14        |
| Article 19 — Exclusion d'un associé                           | 14        |
| Article 19 bis — Méthode de valorisation des actions          | 16        |
| Article 20 — Transmission par décès                           | 17        |
| Article 21 — Location d'actions                               | 18        |
| Article 22 — Comptes courants d'associés                      | 18        |
| <b>TITRE IV — GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ</b>                   | <b>18</b> |
| Article 23 — Président                                        | 18        |
| Article 24 — Directeur général et directeur général délégué   | 19        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Article 25 — Conventions réglementées et conventions interdites .....        | 19        |
| <b>TITRE V — CONTRÔLE DES COMPTES .....</b>                                  | <b>20</b> |
| Article 25 bis — Commissaires aux comptes .....                              | 20        |
| <b>TITRE VI — DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS .....</b>                   | <b>20</b> |
| Article 26 — Domaine réservé à la collectivité des associés .....            | 20        |
| Article 27 — Modalités des décisions collectives .....                       | 21        |
| Article 27 bis — Notifications .....                                         | 24        |
| Article 28 — Droit d'information des associés .....                          | 24        |
| <b>TITRE VII — EXERCICE SOCIAL — COMPTES — AFFECTATION DU RÉSULTAT .....</b> | <b>24</b> |
| Article 29 — Exercice social .....                                           | 24        |
| Article 30 — Comptes annuels .....                                           | 25        |
| Article 31 — Affectation et répartition du résultat .....                    | 25        |
| <b>TITRE VIII — DISSOLUTION — LIQUIDATION — CONTESTATIONS .....</b>          | <b>26</b> |
| Article 32 — Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ..... | 26        |
| Article 33 — Dissolution — Liquidation .....                                 | 26        |
| Article 34 — Contestations .....                                             | 26        |
| <b>TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION .....</b>             | <b>27</b> |
| Article 35 — Nomination du premier Président .....                           | 27        |
| Article 36 — Commissaire aux comptes .....                                   | 27        |
| Article 37 — Actes accomplis pour le compte de la Société en formation ..... | 27        |
| Article 38 — Formalités de publicité et pouvoirs .....                       | 27        |
| Article 39 — Frais .....                                                     | 28        |
| <b>ANNEXES AUX STATUTS .....</b>                                             | <b>28</b> |
| <b>SIGNATURES .....</b>                                                      | <b>29</b> |

## LES SOUSSIGNÉS

**1. Monsieur Adam Talal KABBARA**, né le 28 septembre 2006 à Paris 15<sup>e</sup> arrondissement, de nationalité française, célibataire, demeurant 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles ;

**2. Monsieur Enzo MANGA**, né le 26 septembre 2006 à Ermont, de nationalité française, célibataire, demeurant 33 rue du Général de Gaulle, 95370 Montigny-lès-Cormeilles ;

**3. Monsieur Timeo Julien Joël DURANDO**, né le 2 février 2007 à L'Isle-Adam, de nationalité française, célibataire, demeurant 48 rue Maurice Ravel, 95220 Herblay ;

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé (la « **Société** »).

### TITRE I — FORME — OBJET — DÉNOMINATION — SIÈGE — DURÉE

#### Article 1 — Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. À tout moment, la Société pourra devenir unipersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

Conformément à l'article L. 227-2 du Code de commerce, la Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ni à l'admission aux négociations de ses actions sur un marché réglementé. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées au point i du paragraphe 4 de l'article 1<sup>er</sup> du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

#### Article 2 — Objet

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger :

- le courtage, l'importation, le négoce, l'achat, la vente et l'échange de véhicules automobiles neufs et d'occasion, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, notamment par voie de mandat ou de dépôt-vente, ainsi que toutes prestations de recherche sur mesure, de négociation, de démarches administratives et de logistique afférentes ;
- la préparation esthétique, l'entretien courant et la remise en état de véhicules automobiles ;
- l'expertise, le diagnostic et l'évaluation de véhicules automobiles, à l'exclusion de toute activité de contrôle technique réglementé ;

- la location de véhicules automobiles de courte, moyenne et longue durée, ainsi que l'intermédiation en solutions de financement et services annexes, dans le respect des réglementations applicables ;
- la gestion de flotte automobile, pour soi-même et pour le compte de tiers ;
- la production, l'édition, la diffusion et la monétisation, notamment par sponsoring, régie publicitaire et partenariats, de contenus médias et numériques dédiés au secteur automobile ;
- l'organisation d'événements, salons et expositions consacrés à l'automobile ;
- la conception et l'exploitation de plateformes numériques et de places de marché dédiées au secteur automobile ;
- la participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; et
- plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La Société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, conformément à l'article 1833 du Code civil.

### **Article 3 — Dénomination sociale**

La dénomination sociale est : **MOTOR AS'PHALTE**.

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », et de l'énonciation du montant du capital social.

#### Article 4 — Siège social

Le siège social est fixé : **24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Cette décision doit être ratifiée par la plus proche décision collective des associés, statuant dans les conditions de l'article 27.6 ; à défaut de ratification lors de cette décision collective, le transfert est caduc et le siège social est rétabli de plein droit à son adresse antérieure, le Président étant tenu d'accomplir les formalités correspondantes.

Le transfert du siège social en tout autre lieu résulte d'une décision collective des associés dans les conditions de l'article 27.

La création, le déplacement et la fermeture de succursales, agences et dépôts, en tous lieux et à l'étranger, interviennent sur décision du Président.

#### Article 5 — Durée

La durée de la Société est de **quatre-vingt-dix-neuf (99) ans** à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

### TITRE II — APPORTS — CAPITAL SOCIAL — ACTIONS

---

#### Article 6 — Apports

**6.1 — Apports en numéraire.** Les soussignés apportent à la Société les sommes suivantes, entièrement souscrites et intégralement libérées :

- Monsieur Adam Talal Kabbara : mille deux cent trente-deux (1 232) euros ;
- Monsieur Enzo Manga : mille cent trente-quatre (1 134) euros ;
- Monsieur Timeo Durando : mille cent trente-quatre (1 134) euros ;

soit une somme totale de **trois mille cinq cents (3 500) euros**, correspondant à 3 500 actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

**6.2 — Apport en nature d'actifs numériques et de droits de propriété intellectuelle identifiés.**

**6.2.1** Monsieur Adam Talal Kabbara apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit, les seuls actifs identifiés de manière exhaustive en **Annexe 2** : le nom de domaine **motorasphalte.com** ; le site internet, l'application web, les codes sources et le CRM en tant qu'outil logiciel, à l'exclusion de toute base de données contenant des données à caractère personnel ; les comptes de réseaux sociaux listés ; ainsi que l'identité visuelle et les contenus numériques existants.

**6.2.2** Cet apport est un **apport en nature isolé**. Il ne constitue pas un transfert universel du patrimoine professionnel au sens de l'article L. 526-27 du Code de commerce. Ne sont notamment pas apportés : le nom commercial et l'enseigne NOBLEDRIIVE, les fichiers de

clients et de prospects, les créances, les dettes, les disponibilités, les comptes bancaires, les véhicules, les stocks, les contrats et tout autre bien, droit, obligation ou sûreté qui n'est pas expressément visé à l'Annexe 2. Ces éléments demeurent hors du patrimoine de la Société.

**6.2.3** Les actifs apportés sont évalués d'un commun accord à **cinq cents (500) euros**. Monsieur Adam Talal Kabbara déclare en être l'unique titulaire, qu'ils sont libres de tout droit de tiers, licence, nantissement, saisie ou revendication, et qu'aucune obligation contractuelle ne s'oppose à leur apport. Les modalités de remise des fichiers, identifiants et accès figurent à l'Annexe 2 bis.

**6.2.4 — Dispense de commissaire aux apports.** Les soussignés, statuant à **l'unanimité**, décident de ne pas recourir à un commissaire aux apports, en application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1 du Code de commerce, constatant que les deux conditions cumulatives sont réunies :

- la valeur de l'apport en nature, soit 500 euros, n'excède pas le montant de 30 000 euros fixé par l'article D. 227-3 du Code de commerce ; et
- la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports, soit 500 euros, n'excède pas la moitié du capital social, soit 2 000 euros.

**6.2.5 — Responsabilité solidaire.** Les soussignés reconnaissent avoir été expressément informés de ce que, en l'absence de commissaire aux apports, **ils sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée à l'apport en nature**, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-1 du Code de commerce. Ils déclarent avoir pris connaissance de la liste détaillée des actifs apportés figurant en Annexe 2 et retenir la valeur de 500 euros en pleine connaissance de cause.

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur Adam Talal Kabbara **cinq cents (500) actions** d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

### **6.3 — Récapitulation des apports.**

| NATURE DE L'APPORT                                                                    | MONTANT                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Apports en numéraire                                                                  | trois mille cinq cents (3 500) euros |
| Apport en nature — actifs numériques et droits de propriété intellectuelle identifiés | cinq cents (500) euros               |
| <b>Total égal au capital social</b>                                                   | <b>quatre mille (4 000) euros</b>    |

**Article 7 — Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de **quatre mille (4 000) euros**.

Il est divisé en **quatre mille (4 000) actions d'un (1) euro** de valeur nominale chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie, réparties comme suit :

| ASSOCIÉ               | NOMBRE D'ACTIONS | NUMÉROTATION  | % DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| Adam Talal<br>Kabbara | 1 732            | 1 à 1 732     | 43,30 %                            |
| Enzo Manga            | 1 134            | 1 733 à 2 866 | 28,35 %                            |
| Timeo Durando         | 1 134            | 2 867 à 4 000 | 28,35 %                            |
| <b>Total</b>          | <b>4 000</b>     | <b>—</b>      | <b>100 %</b>                       |

**Article 8 — Avantages particuliers**

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

**Article 9 — Modifications du capital**

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 27.

Toute augmentation de capital réalisée au bénéfice d'un tiers est soumise à l'agrément des associés dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider ou de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

**Article 10 — Libération des actions**

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution sont intégralement libérées. Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation de capital sont libérées dans les conditions légales. Les sommes restant à verser sont appelées par le Président, qui détermine les dates et l'importance des appels de fonds.



## Article 11 — Forme des actions

Les actions de la Société sont obligatoirement **nominatives**.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de chaque associé, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

La Société tient un registre des mouvements de titres, coté et paraphé, sur lequel les ordres de mouvement sont enregistrés chronologiquement le jour de leur réception.

## Article 12 — Indivisibilité — Nue-propriété et usufruit

**12.1** Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique ; à défaut d'accord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

**12.2** Lorsque les actions sont grevées d'usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont l'un et l'autre le droit de participer aux décisions collectives, conformément au troisième alinéa de l'article 1844 du Code civil. Le droit de vote est exercé par le **nu-propriétaire** pour toutes les décisions collectives, **sauf** pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'**usufruitier**.

**12.3** Pour les décisions autres que celles relatives à l'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Une telle convention doit être portée à la connaissance de la Société **trente (30) jours au moins** avant la première décision collective à laquelle elle est susceptible de s'appliquer. Elle ne peut, en aucun cas, priver le nu-propriétaire ou l'usufruitier de son droit de participer aux décisions collectives.

## Article 13 — Droits et obligations attachés aux actions

**13.1** Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

**13.2** Chaque action donne en outre droit au vote et à la représentation dans les décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

**13.3** Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports respectifs, sous réserve de la responsabilité solidaire quinquennale visée à l'article 6.2.5.

**13.4** Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre en quelque main qu'il passe.

**13.5** La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

### TITRE III — TRANSMISSION DES ACTIONS

---

#### Article 14 — Principes et définitions

**14.1** Les actions sont librement négociables sous réserve des restrictions prévues aux articles 15 à 20 des présents statuts.

**14.2** La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire. La cession ou transmission des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un **virement de compte à compte** effectué sur production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire, enregistré le jour même de sa réception au registre des mouvements.

**14.3** Pour les besoins des présents statuts, le terme « **Transfert** » désigne toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert immédiat ou à terme de la pleine propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de titres, sous quelque forme que ce soit, et notamment : toute vente, cession, adjudication, nantissement, apport en société, apport partiel d'actif, fusion, scission, prêt, échange, portage, démembrement de propriété, transmission universelle de patrimoine, transmission par suite de dissolution de communauté entre époux, donation, partage, transmission à cause de mort, constitution fiduciaire, ainsi que toute cession ou renonciation individuelle à un droit préférentiel de souscription ou d'attribution, et la constitution de toute sûreté sur les titres.

**14.4** Le terme « **Titre** » désigne toute action de la Société ou tout autre titre donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social ou des droits de vote de la Société, ainsi que tout droit d'attribution ou de souscription et tout démembrement de ces titres.

#### Article 15 — Inaliénabilité temporaire

**15.1** Sauf lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les Titres sont **inaliénables pendant une durée de trois (3) ans** à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

**15.2** Par exception, ne sont pas soumis à cette inaliénabilité :

- (a) les Transferts autorisés par décision unanime des associés autres que le cédant ;
- (b) les Transferts au profit d'une société holding détenue à 100 % par l'associé cédant et contrôlée exclusivement par lui, sous réserve que cette holding adhère préalablement au pacte d'associés et que l'associé conserve ce contrôle exclusif ;
- (c) les Transferts résultant de la mise en œuvre de la clause d'exclusion de l'article 19 ou de la clause de changement de contrôle de l'article 18 ;
- (d) les transmissions par décès, régies par l'article 20 ;
- (e) les Transferts résultant de la mise en œuvre d'une promesse de vente portant sur des titres non définitivement acquis au titre d'un mécanisme d'acquisition progressive stipulé par une convention liant les associés ;
- (f) les Transferts résultant du départ d'un associé exerçant une fonction exécutive, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'une convention liant les associés en organise le rachat ;

(g) les Transferts réalisés dans le cadre d'une cession de la totalité ou de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du capital à un tiers, lorsqu'une convention liant les associés stipule une obligation ou un droit de sortie conjointe ; et

(h) les Transferts résultant de la mise en œuvre d'un mécanisme conventionnel de résolution des situations de blocage par offre alternative d'achat ou de vente.

Les Transferts visés aux (c) à (h) ci-dessus ne sont soumis ni à la procédure de préemption de l'article 16, ni à la procédure d'agrément de l'article 17. Ils font l'objet d'une mention au registre des mouvements de titres.

**15.3** À l'expiration de la période d'inaliénabilité, les Titres sont librement transmissibles sous réserve du respect des articles 16 à 20.

**15.4 Tout Transfert effectué en violation du présent article est nul**, conformément à l'article L. 227-15 du Code de commerce.

**15.5** Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, la présente clause ne peut être adoptée ou modifiée qu'à l'**unanimité des associés**.

## **Article 16 — Droit de préemption**

**16.1** Sauf lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, tout Transfert de Titres est soumis au droit de préemption des associés non cédants.

**16.2** L'associé cédant notifie à la Société et à chacun des autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une **notification de transfert** indiquant : le nombre de Titres dont le Transfert est envisagé ; l'identité complète du cessionnaire pressenti (pour une personne physique : prénom, nom et adresse ; pour une personne morale : dénomination, forme, siège, numéro RCS, identité des dirigeants et des personnes la contrôlant en dernier ressort) ; la nature du Transfert envisagé ; le prix et les conditions de paiement ou, si le Transfert n'est pas une vente, une estimation de bonne foi du prix ; et une demande expresse d'agrément au titre de l'article 17.

**16.3** Cette notification constitue une offre irrévocable de vendre aux associés non cédants la totalité des Titres concernés, aux conditions qui y figurent.

**16.4** Chaque associé non cédant dispose d'un délai de **trente (30) jours calendaires à compter de la réception** de la notification de transfert pour exercer son droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président indiquant le nombre de Titres qu'il souhaite acquérir. À défaut d'exercice dans ce délai, l'associé concerné est réputé avoir irrévocablement renoncé à son droit de préemption pour le Transfert considéré.

**16.5** À l'expiration de ce délai, le Président notifie à l'associé cédant, dans les dix (10) jours calendaires, les résultats de la procédure de préemption.

**16.6** Lorsque les demandes de préemption excèdent le nombre de Titres offerts, ceux-ci sont répartis par le Président entre les associés préempteurs au prorata de leur participation au

capital et dans la limite de leurs demandes, les rompus étant attribués au préempteur détenant le plus grand nombre d'actions.

**16.7** Lorsque les demandes de préemption portent sur un nombre de Titres inférieur à celui offert, l'associé cédant peut, dans les **dix (10) jours calendaires suivant la plus tardive** des deux dates que sont la notification du Président visée au 16.5 et la notification de la décision d'agrément visée au 17.3, soit céder aux préempteurs le nombre préempté et céder le solde au cessionnaire agréé, soit renoncer purement et simplement au Transfert. Le silence de l'associé cédant à l'expiration de ce délai vaut renonciation au Transfert du solde.

**16.8** En cas d'exercice valable du droit de préemption, le Transfert intervient contre paiement du prix dans un délai de **trente (30) jours calendaires** à compter de l'expiration du délai visé au 16.7.

**16.9 Tout Transfert effectué en violation du présent article est nul**, conformément à l'article L. 227-15 du Code de commerce.

## **Article 17 — Agrément**

**17.1 — Principe.** Sauf lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, tout Transfert de Titres au profit d'un tiers non associé est soumis à l'**agrément préalable** de la collectivité des associés, conformément à l'article L. 227-14 du Code de commerce.

**17.2 — Procédure.** La demande d'agrément résulte de la notification de transfert visée à l'article 16.2. La décision d'acceptation ou de refus est prise par la collectivité des associés statuant à la majorité de **66,67 % des droits de vote détenus par les associés autres que le cédant**, l'associé cédant ne prenant pas part au vote et ses actions n'étant prises en compte ni pour le quorum ni pour la majorité.

**17.2 bis — Clause de repli.** Dans l'hypothèse où la stipulation du 17.2 écartant l'associé cédant du vote viendrait à être réputée non écrite ou privée d'effet, en tout ou partie, par une décision de justice, la décision d'acceptation ou de refus d'agrément serait prise, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune modification statutaire, à la majorité de **cinquante-cinq pour cent (55 %) des droits de vote existants**, l'associé cédant prenant alors part au vote. Le présent alinéa constitue une stipulation autonome, dont l'application n'est subordonnée qu'à la survenance de l'événement qu'il vise.

**17.3** La décision est notifiée à l'associé cédant par la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de **soixante (60) jours calendaires à compter de la réception** de la notification de transfert. **À défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.**

**17.4 — Agrément accordé.** En cas d'agrément, les Titres peuvent être transférés au cessionnaire aux conditions notifiées, sous réserve du non-exercice du droit de préemption de l'article 16. Le Transfert doit intervenir dans un délai de **trente (30) jours calendaires** à compter de la décision d'agrément ; à défaut, un nouvel agrément est nécessaire.

**17.5 — Refus d'agrément.** En cas de refus, exprès ou tacite, l'associé cédant dispose de **quinze (15) jours calendaires** à compter de la notification du refus, ou de l'expiration du délai du 17.3, pour faire connaître à la Société sa décision de renoncer ou non au Transfert envisagé.

**17.6** À défaut de renonciation expresse dans ce délai, le Président est tenu, dans un délai de **trois (3) mois** à compter de la notification du refus, de faire acquérir la totalité des Titres. À cette fin, la Société notifie aux autres associés, individuellement et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de Titres concernés ; ceux-ci disposent d'un délai de **trente (30) jours calendaires** pour se porter acquéreurs. En cas de demandes excédentaires, le Président procède à une répartition au prorata des participations, dans la limite des demandes.

**17.7** Si, à l'expiration de ce délai de trente jours, les Titres n'ont pas été acquis en totalité par les associés, le Président peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix, ou décider, avec le consentement de l'associé cédant, de les faire racheter par la Société en vue d'une réduction de capital. L'identité du ou des acquéreurs et le prix offert sont notifiés à l'associé cédant.

**17.8 — Prix.** Le prix de rachat est celui figurant dans la notification de transfert. À défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément à la **méthode de valorisation fixée à l'article 19 bis des présents statuts**. L'expert éventuellement désigné en application de l'**article 1843-4 du Code civil** est tenu d'appliquer cette méthode, qui constitue les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts au sens de ce texte.

**17.9** Lorsque les Titres sont rachetés par la Société, celle-ci est tenue de **les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler**, conformément à l'article L. 227-18 du Code de commerce.

**17.10** Si, à l'expiration du délai de trois mois visé au 17.6, les Titres n'ont pas été transférés, l'**agrément est réputé acquis** et l'associé cédant peut réaliser le Transfert aux conditions notifiées. À la demande de la Société, ce délai peut être prorogé par décision de justice, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

**17.11** L'associé cédant peut renoncer au Transfert de ses Titres à tout moment avant leur transfert effectif.

**17.12 — Nantissement.** Si la collectivité des associés a consenti à un projet de nantissement de Titres dans les conditions ci-dessus, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

**17.13 — Sanction.** Tout Transfert effectué en violation du présent article est nul, conformément à l'article L. 227-15 du Code de commerce.

**17.14** Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, la présente clause peut être adoptée ou modifiée par **décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 27.6**, sans que l'unanimité soit requise.

**Article 18 — Modification du contrôle d'une société associée**

**18.1** En cas de modification du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, d'une société associée, celle-ci doit en informer le Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de **quinze (15) jours calendaires** à compter de la survenance du changement de contrôle. Cette notification indique la date du changement et l'identité de la ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

**18.2** À défaut de notification dans ce délai, la société associée concernée peut faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions de l'article 19.

**18.3** Dans un délai de **soixante (60) jours calendaires** à compter de la réception de la notification, la Société peut décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cette société associée et de l'exclure, dans les conditions et selon la procédure de l'article 19. Si cette procédure n'est pas engagée dans ce délai, la Société est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

**18.4** Les dispositions du présent article s'appliquent également à la société associée ayant acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

**18.5** Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, la présente clause ne peut être adoptée ou modifiée qu'à **l'unanimité des associés**.

**Article 19 — Exclusion d'un associé**

**19.1 — Principe.** Un associé ne peut être exclu de la Société que par une décision collective prise pour l'un des motifs limitativement énumérés au 19.2 et à l'issue de la procédure contradictoire prévue au 19.3. Aucune exclusion ne peut résulter de plein droit de la survenance d'un événement, quel qu'il soit.

**19.2 — Motifs d'exclusion.** L'exclusion d'un associé peut être prononcée pour l'un des motifs suivants, énumérés de manière **limitative** :

- (a) violation grave et non régularisée, dans les quinze (15) jours d'une mise en demeure restée sans effet, des présents statuts ou de toute convention liant les associés ;
- (b) violation d'une obligation d'exclusivité, de non-concurrence, de confidentialité ou de non-débauchage souscrite envers la Société ou les autres associés ;
- (c) exercice, direct ou indirect, d'une activité concurrente de celle de la Société ;
- (d) faits ou actes de nature à porter une atteinte grave aux intérêts ou à la réputation de la Société ;
- (e) condamnation pénale définitive pour une infraction incompatible avec l'exercice de fonctions au sein de la Société ;
- (f) changement de contrôle d'une société associée dans les conditions de l'article 18 ;
- (g) révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social pour faute grave ;
- (h) incapacité ou indisponibilité de l'associé exerçant une fonction exécutive, d'une durée continue supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours ou discontinue supérieure à cent vingt



(120) jours sur douze (12) mois consécutifs, prolongée de six (6) mois supplémentaires sans solution alternative ;

(i) ouverture, à l'encontre d'un associé personne morale, d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de dissolution. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne constitue pas un motif d'exclusion.

**19.3 — Procédure.** La décision d'exclusion ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure contradictoire suivante :

(a) **notification préalable et motivée des griefs** adressée par le Président à l'associé concerné et aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification énonce précisément les faits reprochés, le motif statutaire invoqué parmi ceux du 19.2, et est accompagnée de toutes pièces justificatives ;

(b) **tentative de règlement amiable** : le différend est soumis, dans les quinze (15) jours calendaires de cette notification, à une tentative de règlement amiable puis, à défaut d'accord, à une médiation d'une durée maximale de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la désignation du médiateur. Cette phase préalable est écartée en cas de faute d'une gravité rendant le maintien de l'associé manifestement incompatible avec la poursuite de l'activité sociale, le Président devant alors motiver expressément cette urgence dans la convocation ;

(c) **convocation** de l'associé concerné à la décision collective, adressée **quinze (15) jours calendaires au moins** avant la date prévue, comportant l'ordre du jour, l'exposé des griefs et l'ensemble des pièces justificatives ;

(d) l'associé concerné dispose du droit de **présenter ses observations**, par écrit et oralement, avant tout vote ; il peut se faire assister du conseil de son choix et requérir, à ses frais, la présence d'un commissaire de justice ;

(e) la décision d'exclusion est prise par la collectivité des associés statuant à la majorité de **soixante-cinq pour cent (65 %) des droits de vote existants. L'associé dont l'exclusion est envisagée prend part au vote** et ses actions sont prises en compte tant pour le quorum que pour la majorité, conformément à l'article 1844, alinéa 1<sup>er</sup>, du Code civil ;

(f) la décision est **motivée** et notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq (5) jours ouvrés. Sa notification emporte de plein droit cessation des fonctions de mandataire social exercées le cas échéant par l'associé exclu, sans indemnité.

**19.4 — Suspension des droits non pécuniaires.** À compter de la notification de la décision d'exclusion, les **droits non pécuniaires** attachés aux Titres de l'associé exclu, en ce compris son droit de vote, sont **suspendus** tant qu'il n'a pas procédé à la cession de ses actions, conformément au second alinéa de l'article L. 227-16 du Code de commerce. Ses droits pécuniaires sont maintenus jusqu'au paiement intégral du prix de rachat. Pendant la durée de la suspension, les droits de vote suspendus ne sont pas pris en compte dans les droits de vote existants pour le calcul des quorums et des majorités.

**19.5 — Obligation de céder.** L'associé exclu est **tenu de céder la totalité de ses actions** dans un délai de **six (6) mois** à compter de la notification de la décision d'exclusion, aux

autres associés au prorata de leur participation au capital ou, à défaut, à tout acquéreur désigné par le Président ou à la Société en vue d'une réduction de capital.

**19.6 — Prix.** Le prix de cession est déterminé conformément à la **méthode de valorisation fixée à l'article 19 bis des présents statuts**. À défaut d'accord, il est fixé par un expert désigné conformément à l'**article 1843-4 du Code civil**, cet expert étant tenu d'appliquer cette méthode, qui constitue les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts au sens de ce texte.

**19.7** La cession n'est soumise ni à la procédure de préemption de l'article 16, ni à la procédure d'agrément de l'article 17. Elle fait l'objet d'une mention au registre des mouvements de titres.

**19.8 — Recours.** L'associé exclu conserve le droit de contester la décision devant la juridiction compétente, à laquelle il appartient de vérifier la réalité et la gravité du motif retenu ainsi que le respect de la procédure, et de contester le prix de cession de ses actions.

**19.9** Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, la présente clause peut être adoptée ou modifiée par **décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 27.6**, sans que l'unanimité soit requise.

#### **Article 19 bis — Méthode de valorisation des actions**

**19 bis.1 — Champ.** La méthode définie au présent article s'applique chaque fois que les présents statuts renvoient à la valorisation des actions, notamment aux articles 17.8, 19.6 et 20.3. Elle constitue une méthode complète et autosuffisante et forme les **règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts** au sens de l'article 1843-4 du Code civil, s'imposant à ce titre à tout expert désigné en application de ce texte.

**19 bis.2 — Prix unitaire.** Sauf accord amiable entre les parties concernées, le prix unitaire est égal à la quote-part des **Capitaux Propres Retraités** par action, définie au 19 bis.3. Lorsqu'une convention liant les associés prévoit, pour un cas de départ déterminé, un prix différent, cette convention s'applique entre ses seules parties, sans que le prix puisse être inférieur à la valeur nominale de l'action.

**19 bis.3 — Capitaux Propres Retraités.** La quote-part des Capitaux Propres Retraités par action est égale au montant des capitaux propres de la Société divisé par le nombre total d'actions composant le capital social, calculé selon les règles suivantes :

(a) **Date de référence** : les derniers comptes annuels régulièrement approuvés à la date de l'événement déclenchant la valorisation. Si plus de six (6) mois se sont écoulés entre la clôture de ces comptes et cette date, une situation comptable intermédiaire est établie par le Président à la fin du mois précédant cette date, selon les mêmes méthodes et principes comptables ;

(b) **Retraitements** : les capitaux propres ainsi retenus sont (i) majorés des subventions d'investissement nettes et des provisions réglementées ; (ii) minorés des dividendes dont la distribution a été décidée et non encore versés à la date de référence, ainsi que des actifs incorporels inscrits au bilan qui ne correspondraient pas à un actif réellement cessible ; (iii)



minorés de toute provision qui aurait dû être constituée au regard des principes comptables applicables et ne l'aurait pas été ;

(c) **Comptes courants d'associés** : les soldes de comptes courants d'associés sont exclus du calcul des capitaux propres ; ils sont remboursés séparément dans les conditions de l'article 22, indépendamment du prix des actions ;

(d) **Nombre d'actions** : le nombre total d'actions composant le capital social à la date de référence, sur une base pleinement diluée, en tenant compte de l'exercice de tous bons, options et valeurs mobilières donnant accès au capital alors en circulation ;

(e) **Arrondi** : le prix unitaire est arrondi au centime d'euro le plus proche, 0,005 euro étant arrondi au centime supérieur ;

(f) **Plancher** : le prix unitaire ne peut en aucun cas être négatif ; il est alors réputé égal à zéro virgule zéro un (0,01) euro par action.

**19 bis.4 — Désignation de l'expert.** En cas de désaccord persistant sur le prix, la valeur est fixée par un expert désigné d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la notification du désaccord, par le président du tribunal de commerce compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, conformément à l'article 1843-4 du Code civil. L'expert est tenu d'appliquer la méthode fixée au 19 bis.3.

**19 bis.5 — Frais et paiement.** Les honoraires de l'expert sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs, sauf décision contraire de l'expert au regard de l'écart entre les prétentions respectives. Le prix est payable dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa détermination définitive, sauf échelonnement convenu d'un commun accord ; le transfert de propriété des actions intervient au paiement intégral du prix.

## **Article 20 — Transmission par décès**

**20.1** En cas de décès d'un associé, ses actions sont transmises à ses héritiers ou légataires, sous réserve de leur **agrément** lorsqu'ils n'avaient pas déjà la qualité d'associé.

**20.2** La demande d'agrément est présentée par les héritiers ou légataires dans un délai de **six (6) mois** à compter du décès. Elle est instruite selon la procédure de l'article 17, la décision étant prise à la majorité de 66,67 % des droits de vote des associés survivants et notifiée dans un délai de soixante (60) jours calendaires. À défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé refusé. La **clause de repli de l'article 17.2 bis** est applicable à la présente décision, la référence à l'associé cédant s'entendant alors des héritiers ou légataires demandeurs.

**20.2 bis** À défaut de demande d'agrément présentée dans le délai de six mois visé au 20.2, les héritiers ou légataires sont réputés avoir demandé le rachat de la totalité des actions du défunt dans les conditions du 20.3, le délai de trois mois qui y est prévu courant alors à compter de l'expiration de ce délai de six mois.

**20.3** En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des actions du défunt, dans un délai de trois (3) mois à compter du refus, au prix déterminé conformément à l'article 19 bis.

**20.4** Jusqu'à l'agrément ou au rachat, les héritiers exercent les droits pécuniaires attachés aux actions. Lorsque les actions du défunt sont transmises à plusieurs héritiers en indivision, les droits de vote sont exercés par le mandataire unique désigné conformément à l'article 12.1. Lorsqu'elles sont transmises à un héritier ou légataire unique, celui-ci exerce lui-même les droits de vote jusqu'à l'agrément ou au rachat.

#### **Article 21 — Location d'actions**

La location d'actions de la Société est **interdite**.

#### **Article 22 — Comptes courants d'associés**

Outre leurs apports, les associés peuvent verser ou laisser à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs. La Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie après un préavis écrit d'un (1) mois. Les modalités de ces avances sont arrêtées par accord entre le Président et l'associé intéressé, dans le respect de la procédure des conventions réglementées prévue à l'article 25.

### **TITRE IV — GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ**

---

#### **Article 23 — Président**

**23.1 — Nomination.** La Société est dirigée par un **Président**, personne physique ou morale, associé ou non. Le Président est nommé par décision collective des associés statuant dans les conditions de l'article 27.6.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

**23.2 — Durée.** Le Président est nommé pour une durée de **cinq (5) ans**, renouvelable. Ses fonctions prennent fin par l'arrivée du terme, la démission, la révocation, l'incapacité, l'interdiction de gérer ou le décès.

**23.3 — Démission.** Le Président peut démissionner moyennant un préavis de **trois (3) mois** notifié à chacun des associés, sauf dispense accordée par décision collective. Une démission donnée à contretemps engage sa responsabilité.

**23.4 — Révocation.** Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés statuant dans les conditions de l'article 27.6. La révocation n'a pas à être motivée et n'ouvre droit à aucune indemnité, sauf si elle intervient dans des conditions vexatoires ou

portant atteinte à l'honneur du Président, ou en violation du principe du contradictoire. Le Président, s'il est associé, prend part au vote sur sa propre révocation.

Les associés reconnaissent expressément qu'en l'état de la répartition du capital fixée à l'article 7, la majorité requise au présent article ne peut être réunie sans la voix de Monsieur Adam Talal Kabbara.

**23.5 — Pouvoirs à l'égard des tiers.** Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**23.6 — Limitations internes de pouvoirs.** À titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut accomplir les actes relevant du domaine réservé à la collectivité des associés défini à l'article 26 sans y avoir été préalablement autorisé. **Conformément au dernier alinéa de l'article L. 227-6 du Code de commerce, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers :** leur violation n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard du cocontractant, mais engage la responsabilité du Président envers la Société et les associés et constitue un motif d'exclusion au sens de l'article 19.2(a).

**23.7 — Rémunération.** La rémunération du Président, ainsi que ses modalités, sont fixées par décision collective des associés dans les conditions de l'article 27.6. Le Président est en outre remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

## **Article 24 — Directeur général et directeur général délégué**

**24.1** Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer, dans les conditions de l'article 27.6, une ou plusieurs personnes physiques ou morales portant le titre de **directeur général** ou de **directeur général délégué**.

**24.2** Conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce, le directeur général et le directeur général délégué disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs de représentation que le Président, sauf limitation fixée par la décision de nomination, laquelle demeure inopposable aux tiers.

**24.3** La durée des fonctions, les modalités de révocation et la rémunération sont fixées par la décision de nomination. Les articles 23.3, 23.4 et 23.6 leur sont applicables.

## **Article 25 — Conventions réglementées et conventions interdites**

**25.1 — Conventions réglementées.** Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %

ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport, l'intéressé prenant part au vote.

**25.2** Conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, **les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets**, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

**25.3** Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la Société et son dirigeant ou son associé unique.

**25.4 — Conventions interdites.** Conformément à l'article L. 227-12 du Code de commerce, les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du même code s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société. Il leur est ainsi interdit, **à peine de nullité du contrat**, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également à leurs conjoint, ascendants et descendants, ainsi qu'à toute personne interposée.

## **TITRE V — CONTRÔLE DES COMPTES**

---

### **Article 25 bis — Commissaires aux comptes**

**1.** La collectivité des associés désigne, dans les conditions de l'article 27.6, un ou plusieurs commissaires aux comptes dès lors qu'une telle nomination est rendue obligatoire par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

**2.** En outre, la Société est tenue de désigner un commissaire aux comptes, **pour un mandat de trois exercices**, lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la **demande motivée** auprès de la Société, conformément au dernier alinéa de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

**3.** En toute hypothèse, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

**4.** Si la Société ne relève d'aucun cas de désignation obligatoire, la collectivité des associés conserve la faculté de désigner volontairement un ou plusieurs commissaires aux comptes.

## **TITRE VI — DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

---

### **Article 26 — Domaine réservé à la collectivité des associés**

**26.1** Sont obligatoirement prises collectivement par les associés les décisions suivantes :

- l'**augmentation, l'amortissement ou la réduction** du capital social, sous quelque forme que ce soit ;
- la **fusion, la scission**, l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, et plus généralement toute opération emportant transmission universelle du patrimoine de la Société ;

- la **dissolution** de la Société et la nomination du liquidateur, la détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ;
- la **transformation** de la Société en une société d'une autre forme ;
- la **nomination des commissaires aux comptes** ;
- l'approbation des **comptes annuels** et l'affectation des **bénéfices**.

**26.2** Sont en outre prises collectivement, en vertu des présents statuts :

- la nomination et la révocation du Président, du directeur général et du directeur général délégué, ainsi que la fixation et la modification de leur rémunération ;
- l'**agrément** des Transferts de Titres (article 17) et l'agrément des héritiers (article 20) ;
- l'**exclusion** d'un associé et la suspension de ses droits non pécuniaires (articles 18 et 19) ;
- l'émission de toute valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote ;
- l'approbation des conventions réglementées visées à l'article 25.1 ;
- la distribution, en cours d'exercice, de réserves ou d'acomptes sur dividendes ;
- l'adhésion à tout groupement ou entité pouvant entraîner la responsabilité solidaire et indéfinie de la Société ;
- la prorogation de la durée de la Société ;
- toute modification statutaire, sous réserve du transfert de siège social relevant du Président en application de l'article 4 ;
- la cession, l'apport ou la mise en location-gérance du fonds de commerce ou d'une branche d'activité substantielle ;
- tout emprunt ou engagement, y compris crédit-bail, caution, aval ou garantie, d'un montant unitaire supérieur à cinq mille (5 000) euros ou cumulé supérieur à vingt-cinq mille (25 000) euros sur un même exercice ;
- tout investissement ou toute dépense supérieurs à cinq mille (5 000) euros pour un même projet ;
- toute acquisition ou cession d'actif d'une valeur supérieure à cinq mille (5 000) euros ;  
et
- toute décision requérant l'unanimité des associés en application de la loi.

**26.3** Sauf stipulation contraire expresse des présents statuts, toutes les décisions autres que celles énumérées au présent article relèvent de la compétence du Président.

## **Article 27 — Modalités des décisions collectives**

**27.1 — Formes.** Les décisions collectives des associés sont adoptées, au choix du Président, en **assemblée générale** ou par **consultation écrite**. Elles peuvent également résulter du **consentement unanime** des associés exprimé dans un acte écrit signé par tous, dont il est fait mention au registre des décisions. Tous moyens de communication, notamment la

conférence téléphonique et la visioconférence, peuvent être utilisés pour la tenue des assemblées et l'expression des votes.

**27.2 — Convocation.** L'assemblée est convoquée par le Président, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins **25 % du capital et des droits de vote**, auquel cas le Président est tenu de déférer à cette demande dans les quinze (15) jours de sa réception. À défaut, l'assemblée peut être convoquée par les associés demandeurs eux-mêmes.

La convocation est adressée par tous moyens permettant d'en établir la réception, **quinze (15) jours calendaires au moins** avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion, et est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Nonobstant ce qui précède, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée est valablement tenue même en cas de convocation verbale et sans délai.

**27.3 — Quorum.** L'assemblée ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins **la moitié** des actions ayant le droit de vote. Sur seconde convocation portant sur le même ordre du jour, l'assemblée délibère valablement sans condition de quorum.

**27.4 — Participation et représentation.** Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée est présidée par le Président de la Société ou, à défaut, par un président de séance élu par l'assemblée. Il est tenu une feuille de présence et dressé un procès-verbal signé par le président de séance et le secrétaire désigné par l'assemblée.

**27.5 — Consultation écrite.** En cas de consultation écrite, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens permettant d'en établir la réception. Les associés disposent d'un délai de **quinze (15) jours calendaires à compter de la réception** des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. **L'associé n'ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme ayant rejeté les résolutions proposées.** Le résultat est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président, mentionnant la réponse de chaque associé.

**27.6 — Majorités.** Les décisions collectives sont adoptées :

| CATÉGORIE DE DÉCISION                                                                                     | MAJORITÉ REQUISE | BASE DE CALCUL                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Décisions énumérées à l'article 27.7 (unanimité)                                                          | Unanimité        | Tous les associés                                                        |
| Agrément d'un Transfert (art. 17) et agrément des héritiers (art. 20)                                     | 66,67 %          | Droits de vote des associés <b>autres que le cédant</b> ou que le défunt |
| Exclusion d'un associé (art. 18 et 19)                                                                    | 65 %             | Droits de vote <b>existants</b> , l'associé visé prenant part au vote    |
| Décisions énumérées à l'article <b>26.1</b> (socle impératif de l'art. L. 227-9 C. com.)                  | 66,67 %          | Droits de vote <b>existants</b>                                          |
| Décisions énumérées à l'article 26.2, autres que celles ci-dessus, et toute autre modification statutaire | 66,67 %          | Droits de vote <b>existants</b>                                          |
| Toutes autres décisions                                                                                   | Majorité simple  | Droits de vote <b>existants</b>                                          |

**27.7 — Décisions requérant l'unanimité.** Sont adoptées à l'unanimité des associés :

- l'adoption ou la modification de la clause d'**inaliénabilité** de l'article 15 (art. L. 227-19 et L. 227-13 C. com.) ;
- l'adoption ou la modification de la clause de **changement de contrôle** de l'article 18 (art. L. 227-19 et L. 227-17 C. com.) ;
- toute décision emportant **augmentation des engagements** d'un associé (art. 1836, al. 2, C. civ.) ; et
- toute autre décision pour laquelle la loi exige l'unanimité et n'autorise pas les statuts à y déroger.

**27.8 — Procès-verbaux.** Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur un registre coté et paraphé tenu au siège social. Les copies ou extraits sont valablement certifiés conformes par le Président ou, en cours de liquidation, par le liquidateur.

**27.9 — Associé unique.** Si la Société vient à ne comporter qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Ses décisions sont constatées par procès-verbal et consignées dans le registre visé au 27.8. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

**27.10 — Nullité des décisions sociales.** Conformément à l'**article L. 227-20-1 du Code de commerce**, les décisions collectives prises en violation des règles fixées par les présents statuts, et notamment des règles de convocation, d'information préalable, de quorum, de majorité et de domaine réservé énoncées aux articles 26 et 27, **sont nulles**. L'action en nullité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil.



**Article 27 bis — Notifications**

**27 bis.1 — Formes.** Toute notification requise par les présents statuts est valablement effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte de commissaire de justice, ou par courrier électronique assorti d'un accusé de réception explicite de son destinataire.

**27 bis.2 — Adresse de référence.** Chaque associé fait élection de domicile, pour la réception de toute notification, à l'adresse postale et à l'adresse électronique figurant à son compte individuel d'associé et au registre des mouvements de titres. Tout changement d'adresse doit être notifié à la Société selon les mêmes modalités, dans les dix (10) jours ouvrés. À défaut, les notifications adressées à la dernière adresse connue sont réputées valablement délivrées.

**27 bis.3 — Date de réception.** Sauf stipulation contraire expresse des présents statuts, les délais courent à compter de la **date de réception** de la notification, laquelle s'entend, pour une lettre recommandée, de la **date de première présentation** ; pour un acte de commissaire de justice, de la date de signification ; et pour un courrier électronique, de la date de l'accusé de réception du destinataire.

**Article 28 — Droit d'information des associés**

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour se prononcer sur la gestion et la marche de la Société, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts.

En outre, le Président adresse à chaque associé, dans les trente (30) jours suivant la clôture de chaque trimestre, un état synthétique de la situation de trésorerie et de l'activité de la Société.

---

**TITRE VII — EXERCICE SOCIAL — COMPTES — AFFECTATION DU RÉSULTAT**

---

**Article 29 — Exercice social**

L'exercice social commence le **1<sup>er</sup> janvier** et se termine le **31 décembre** de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le **31 décembre 2027**, et comprendra la période courant de la date d'immatriculation de la Société à cette date.



### Article 30 — Comptes annuels

**30.1** Le Président établit les comptes annuels de chaque exercice conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

**30.2** Le Président n'établit le rapport de gestion que si la Société y est tenue en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables. Lorsqu'elle en est dispensée, le Président demeure tenu d'établir chaque année, à l'attention des associés, un rapport d'activité rendant compte de l'activité de l'exercice écoulé, de la situation financière de la Société et de ses perspectives.

**30.3** Dans les **six (6) mois** de la clôture de l'exercice, les associés statuent par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion ou, à défaut, du rapport d'activité, et des rapports du commissaire aux comptes si la Société en est dotée.

### Article 31 — Affectation et répartition du résultat

**31.1** Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé **cinq pour cent (5 %)** au moins pour constituer le fonds de **réserve légale**. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours si, pour une cause quelconque, la réserve descend au-dessous de ce dixième.

**31.2** Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement visé au 31.1, et augmenté des reports bénéficiaires.

**31.3** La collectivité des associés décide de l'affectation du bénéfice distribuable : report à nouveau, dotation à tous postes de réserves, ou distribution. Les dividendes sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre d'actions détenues.

**31.4** La collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

**31.5** Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la décision collective ou, à défaut, par le Président. La mise en paiement intervient dans un délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de l'exercice.

**31.6** Toute clause qui attribuerait à un associé la totalité du profit procuré par la Société, ou l'exonérerait de la totalité des pertes, ou exclurait un associé totalement du profit ou mettrait à sa charge la totalité des pertes, serait **réputée non écrite** en application de l'article 1844-1 du Code civil.

## TITRE VIII — DISSOLUTION — LIQUIDATION — CONTESTATIONS

---

### Article 32 — Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président consulte les associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

### Article 33 — Dissolution — Liquidation

**33.1** La Société est dissoute à l'expiration de sa durée, sauf prorogation, ou par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 27.6.

**33.2** La dissolution met fin aux fonctions du Président. La collectivité des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, et fixe le mode de liquidation.

**33.3** Le produit net de la liquidation, après remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs actions, est réparti entre eux proportionnellement au nombre d'actions détenues.

**33.4** Si la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues par la loi.

### Article 34 — Contestations

Toutes contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et la Société, sont soumises au **Tribunal de commerce de Pontoise**, dans le ressort duquel est situé le siège social.

Cette attribution de compétence est sans préjudice de la clause de règlement des différends figurant à l'article 53 du pacte d'associés, laquelle ne lie que les seules parties à ce pacte et pour les seuls différends nés de son interprétation, de son exécution ou de sa validité.

## TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION

---

### Article 35 — Nomination du premier Président

Est nommé **premier Président** de la Société, pour une durée de cinq (5) ans à compter de l'immatriculation :

**Monsieur Adam Talal KABBARA**, né le 28 septembre 2006 à Paris 15<sup>e</sup> arrondissement, de nationalité française, demeurant 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles.

Monsieur Adam Talal Kabbara déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune mesure ni d'aucune condamnation susceptible de lui interdire d'exercer un mandat social ou de gérer, administrer ou diriger une personne morale.

Le mandat du premier Président est exercé à titre gratuit au démarrage de la Société. Il pourra ultérieurement être rémunéré par décision collective des associés, dans les conditions prévues aux articles 23.7 et 26.2 des présents statuts.

### Article 36 — Commissaire aux comptes

La Société ne dépassant, à la date des présentes, aucun des seuils rendant obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes, il n'est pas procédé à cette désignation. La collectivité des associés y procédera dès lors que les conditions légales en seront réunies, dans les conditions de l'article 25 bis.

### Article 37 — Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

**37.1** L'état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la Société, est **annexé aux présents statuts**. Conformément à l'article R. 210-6 du Code de commerce, **la signature des présents statuts emporte reprise de ces engagements par la Société dès son immatriculation** au registre du commerce et des sociétés.

**37.2** En outre, les soussignés donnent mandat à Monsieur Adam Talal Kabbara, dans les termes du mandat spécial annexé aux présents statuts, à l'effet de prendre pour le compte de la Société les engagements déterminés qui y sont limitativement énumérés et dont les modalités y sont précisées. Conformément au troisième alinéa de l'article R. 210-6 du Code de commerce, l'immatriculation de la Société emporte reprise de ces engagements.

**37.3** Ces engagements sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la Société, conformément à l'article L. 210-6 du Code de commerce.

### Article 38 — Formalités de publicité et pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au Président, avec faculté de substitution, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et d'immatriculation prescrites par la loi, notamment auprès du guichet unique des formalités des entreprises et du greffe du tribunal de commerce compétent.

**Article 39 — Frais**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites incombent à la Société, qui les inscrit à un compte d'actif approprié et les amortit avant toute distribution de bénéfices.

**ANNEXES AUX STATUTS**

---

1. Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (article 6.1) ;
2. Annexe 2 et Annexe 2 bis — liste des actifs apportés et acte d'apport en nature (article 6.2) ;
3. État des actes accomplis pour le compte de la Société en formation (article 37.1) ;
4. Mandat spécial donné à Monsieur Adam Talal Kabbara (article 37.2).

SIGNATURES

Fait à Montigny-lès-Cormeilles, le **[JJ/MM/AAAA]**, en autant d'exemplaires originaux que nécessaire pour les besoins des formalités légales, dont un pour être conservé au siège social.

| ASSOCIÉ<br>FONDATEUR          | NOMBRE D'ACTIONS SOUSCRITES | MENTION MANUSCRITE ET<br>SIGNATURE                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adam Talal<br/>Kabbara</b> | 1 732                       | <i>Signature précédée de la mention<br/>manuscrite « Lu et approuvé — bon pour<br/>acceptation des fonctions de Président »</i><br><br>..... |
| <b>Enzo Manga</b>             | 1 134                       | <i>Signature précédée de la mention<br/>manuscrite « Lu et approuvé »</i><br><br>.....                                                       |
| <b>Timeo Durando</b>          | 1 134                       | <i>Signature précédée de la mention<br/>manuscrite « Lu et approuvé »</i><br><br>.....                                                       |

*Le présent document constitue un projet de travail. Sa signature doit être précédée d'une relecture par un avocat ou un notaire, qui seuls engagent leur responsabilité professionnelle.*